No
Date

Nama : Devita Syifa Azzahraa
NIM : 221331009
Tugas Bab 3 : Ketentuan Hukum K3

1. Apa yang saudara ketahui tentang UU keselamatan kerja ? Jelaskan dengan singkat !
Jawab :
Undang - Undang Keselamatan kerja terdapat dalam beberapa pasal, diantaranya :
- Pasal 9 Nomor 14 Tahun 1969
"Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama".
- Pasal 10 Nomor 14 Tahun 1969
"Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup :
Norma keselamatan kerja ;
Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan ;
Norma kerja ;
Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.
- Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945
"Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penhidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Penjelasan : Atas dasar pasal tersebut maka telah disusun UU Nomor 14 tahun 1969 tentang Pokok - Pokok Mengenai Tenaga Kerja sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 UUD 1945 tersebut.

Terkait pasal 9 dan 10, Dikeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja sebagai penggantu peraturan perundang - undangan dibidang keselamatan kerja yang sebelumnya Veiligheids Reglement, Stbl No. 406 tahun 1910 yang dinilai sudah tidak memadai didalam menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada.

2. Apakah pengertian sejarah peraturan K3 di Indonesia pada dua masa dan berikan contohnya, jelaskan !
a. Masa Purbakala
b. Masa Modern
Jawab :

No
Date

a. Masa Purbakala

Manusia telah mengenal masalah keselamatan dan kesehatan kerja sejak zaman purbakala, ketika mereka mulai bekerja. Mereka belajar dari pengalaman tentang kecelakaan kerja dan bagaimana mencegahnya agar tidak terulang.

Pada abad ke-17 SM, Raja Hamurabi dari Babilonia mengatur hukum tentang keselamatan bangunan. Hukum ini menetapkan hukuman bagi para ahli bangunan yang membuat bangunan yang mengakibatkan kecelakaan bagi pemilik / keluarganya.

Pada zaman Musa (5 abad setelah Raja Hamurabi), para ahli bangunan diharuskan bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja para pelaksana dan pekerja lain. Lalu masalah keselamatan kerja mulai meluas ke budaya Yunani dan Romawi serta lainnya meskipun belum terorganisir dengan baik.

Jadi dari sini, keselamatan dan kesehatan kerja menjadi semakin penting, dan berbagai negara dan peradaban mulai mengembangkan regulasi dan standar yang terarah.

b. Masa Modern

Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja mencerminkan perubahan besar dalam bentuk dan jenis kecelakaan dilingkungan kerja seiring dengan perkembangan industri dan teknologi. Penggunaan mesin-mesin industri modern dan berbagai bahan kimia telah meningkatkan potensi kecelakaan di tempat kerja. Solusinya terdapat penggunaan teknologi maju untuk mengurangi resiko kecelakaan dengan menciptakan peralatan tanpa bahaya.

Pertumbuhan industri besar-besaran seperti pabrik meningkatkan jumlah kecelakaan, memicu gerakan perbaikan yang mempengaruhi regulasi keselamatan kerja. Sejarah ini mencerminkan perkembangan pola pikir manusia terhadap keselamatan kerja seiring dengan kemajuan IPTEK dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat

3. Tuliskan Hal-Hal yang berhubungan dengan awal peraturan keselamatan kerja

Jawab :

Awal peraturan keselamatan kerja dimulai dengan diterapkannya UU tentang Perawatan Kesehatan dan Moral Pekerja Pabrik pada tahun 1802 di Inggris. UU tersebut mengalami amandemen pada tahun 1844 dengan tambahan kewajiban pengawasan mesin, penyediaan pengaman, dan pelaporan kecelakaan kerja.

Dalam rangka penanganan masalah keselamatan kerja, berbagai negara memiliki kebijakan yang berbeda. Di beberapa negara seperti Inggris, Perancis, Rusia dan Jerman, peraturan K3 mulai diperkenalkan pada abad ke-19. Di Indonesia, upaya penanganannya dimulai tahun 1847 dengan fokus awal pada pencegahan kebakaran akibat penggunaan tenaga uap industri.

No
Date

4. Apa yang saudara ketahui mengenai pengertian pengaturan yang berkaitan K3 di Indo!
   - UU Nomor 1 tahun 1951 tentang Penyataan Berlakunya Undang-undang Kerja tahun 1948 Nomor 12
   - UU Uap (Stoom Ordinanthe, STBL No 225 tahun 1930)
   - UU Timah Putih kering (Loodwit Ordonanthe, STBL No. 509 Tahun 1931)
   - UU Petasan, STBL No. 143 Tahun 1932
   - UU Rel Industri (Industrie Bann Ordinante, STBL No. 595, Tahun 1938)
   - UU No. 10 Tahun 1961 tentang Memberlakukan Perpu No. 1 Tahun 1961 menjadi UU
   - UU No. 7 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi LO No. 120
   - UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
   - UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup
   - Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
   - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap Radiasi
   - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
   - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan kerja pada Kemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
   - Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
   - Keppres No 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena Hubungan Kerja

5. Di dalam UU keselamatan Kerja terkandung pengertian ini dan kebijakan K3, terangkan tujuan, ruang lingkup, pengawasan dan sangsi dari UU keselamatan kerja dengan jelas dan lengkap!
   - Tujuan

     Mengacu pada UU No. 1/1970 yang bersumber dari pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dapat diketahui antara lain :

     1). Agar setiap tenaga kerja & orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat
     2). Agar sumber produksi dapat digunakan dan dipakai secara efisien
     3). Agar proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan.
   - Ruang Lingkup

     UU keselamatan kerja ini berlaku untuk setiap tempat kerja yang didalamnya terdapat tiga ruang lingkup, yaitu :

     1). Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial.

No
Date

2). Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya baik secara terus - terusan maupun hanya sewaktu - waktu

3). Adanya sumber bahaya

- Pengawasan

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah unit organisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 10. UU No. 14 tahun 1969 pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970. Secara operasional dilakukan oleh Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan, diantaranya :

1). Mengawasi dan memberi penerangan pelaksanaan ketentuan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja

2). Memberikan penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal - hal yang dapat menjamin pelaksanaan secara efektif dan peraturan yang ada.

- Sangsi

Ancaman hukuman dari pelanggaran UU No. 1 Tahun 1970 merupakan ancaman pidana dengan kurungan hukuman kurungan selama lamanya 3 bulan atau denda setinggi - tinggi-nya Rp 100.000,-